(da ritrascrivere a cura del notaio che redigerà l'atto pubblico)

numero di repertorio

numero di raccolta

ATTO DI ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONTRATTUALE DI MUTUO E DI COSTITUZIONE DI IPOTECA

Ai sensi degli artt. 38 e seguenti e 120-quinquies e seguenti del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, e del D.P.R. 29/09/1973, n. 601

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno __del mese di __ dell'anno _____, in _____ e nel mio studio.
Avanti a me Dr. _____, Notaio in _____, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di _____, senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia fattavi dai comparenti e con il mio consenso, sono comparsi:

- per la Parte finanziata e datrice di ipoteca(se la parte finanziata non coincide con la parte datrice d'ipoteca eliminare 'e datrice d'ipoteca')**:**

1. Giovanni Avino nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

   il 17/12/1987 residente a VIA FERROVIA DELLO STATO, 228, 80044, OTTAVIANO (NA)

   professione Dipendente codice fiscale VNAGNN87T17H931W

   stato civile Coniugato, in regime di separazione dei beni

   (Stato civile e regime patrimoniale: inserire dichiarazioni ai sensi della legge 151 del 1975: <<coniugato/a, in regime di separazione dei beni>>; <<coniugato/a, in regime di comunione dei beni>>; <<celibe>>/<<nubile>>)

2. _____ nato a _____

   il _____ residente a _____

   professione _____ codice fiscale _____

   stato civile _____

   (Stato civile: inserire dichiarazioni ai sensi della legge 151 del 1975: come sopra)

***

(Se sono presenti fideiussori o concedenti ipoteca diversi dalla Parte finanziata aggiungere:)

- per il Garante:

1. _____ nato a _____

   il _____ residente a _____

   professione _____ codice fiscale _____

   stato civile _____

   (Stato civile e regime patrimoniale: inserire dichiarazioni ai sensi della legge 151 del 1975: <<coniugato/a, in regime di separazione dei beni>>; <<coniugato/a, in regime di comunione dei beni>>; <<celibe>>/<<nubile>>)

2. _____ nato a _____

   il _____ residente a _____

   professione _____ codice fiscale _____

   stato civile _____

   (Stato civile: inserire dichiarazioni ai sensi della legge 151 del 1975: come sopra)

Questi signori, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premettono che

- la Parte finanziata ha presentato a ING BANK N.V. Milan Branch, con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi 250, 20126, Albo delle banche n. 5229; Codice Fiscale / Partita IVA 11241140158 e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano R.E.A. Milano 1446792, Capitale Versato: 525.489.559,04 EUR (di seguito la **"Banca"**), una richiesta di mutuo fondiario qualificabile come credito immobiliare a consumatore (di seguito **"Richiesta di finanziamento"**) garantito da un'ipoteca di II grado sugli immobili offerti in garanzia descritti all'art. 7 di questo documento. Le somme richieste saranno utilizzate dalla Parte finanziata per far fronte a parte delle necessità finanziarie per l'acquisto e/o la ristrutturazione di immobili ad uso civile e delle relative pertinenze per un valore di €_____ , così come dichiarato in atto di compravendita fra la parte finanziata e la parte venditrice, dei beni oggetto di garanzia ipotecaria siti in VIA MAURO, 25, 80036, PALMA CAMPANIA (NA), Tipo catasto:Catasto fabbricati, Rendita catastale:€ 621,04, Partita catastale:_____, Foglio:4, Particella:786, Subalterno:54, Zona censuaria: _____, Categoria:Abit. Civile, Classe:_____, Numero vani:_____; (da completare con i dati catastali di eventuali pertinenze oggetto di ipoteca qualora presenti)
- esaminata la Richiesta di finanziamento e la relativa documentazione presentate dalla Parte finanziata, visti gli articoli 38 e seguenti e 120-quinquies e seguenti del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUB"), la Banca ha deliberato di accordarle un mutuo di Euro € 128.250,00 (centoventottomiladuecentocinquanta), alle condizioni precisate nella proposta contrattuale (di seguito "Proposta contrattuale") contenuta nella lettera del 22 aprile 2026. Questa lettera, espressamente qualificata come offerta vincolante ai sensi e per effetti dell'art. 120-novies, comma 4, del TUB, viene allegata, firmata dalla Parte finanziata e/o del Garante, al presente "Atto di accettazione di proposta di mutuo e di costituzione di ipoteca" (di seguito "Atto") sotto la lettera "__", per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente ai relativi allegati riproducenti, rispettivamente, il "Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)" ad essa unito, il "Capitolato del contratto di mutuo fondiario concesso da ING BANK N.V. Milan Branch" (di seguito "CAPITOLATO") ed una bozza del presente Atto; l'insieme della Proposta contrattuale e dell'Atto e dei relativi allegati costituisce il contratto di mutuo tra la Banca e la Parte finanziata;
- si applicano al presente contratto di mutuo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 06/09/2005, n. 206, in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ed in particolare l'art. 67 - *duodecies* concernente il diritto di recesso da esercitarsi entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso senza dover corrispondere alcuna penale e senza doverne indicare il motivo. Al fine di avvalersi di tale diritto, la Parte finanziata dovrà inviare apposita comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede, sopra indicata, della Banca. L'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione delle somme erogate da effettuarsi entro 15 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Fatto salvo il diritto di recesso, la Parte finanziata chiede che sia data immediata esecuzione al contratto di mutuo.

ciò premesso e le premesse formando parte integrante e sostanziale del presente Atto

in relazione alla Proposta contrattuale, con questo Atto dichiara/dichiarano di accettare tutte le condizioni che disciplinano il mutuo e la sua erogazione, indicate nella Proposta contrattuale e nei relativi allegati. Tali condizioni sono qui di seguito riportate e firmate in segno di completa accettazione.

Art.1
(Importo e disciplina del mutuo - Modalità di erogazione)

1. Ai sensi degli articoli 38 e seguenti e 120-*quinquies* e seguenti del TUB, la Banca concede alla Parte finanziata, che accetta, la somma di € 128.250,00 (centoventottomiladuecentocinquanta) a titolo di mutuo, per la durata, al tasso di interesse e con le modalità indicati nei successivi articoli 2 e 3 e alle altre condizioni indicate nella Proposta contrattuale e "nell'allegato Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)."
2. Preso atto che questa somma, dedotti gli importi corrispondenti all'imposta sostitutiva stabilita dal D.P.R. 29/09/1973, n. 601 e successive modifiche e integrazioni, viene erogata dalla Banca contestualmente alla sottoscrizione del presente Atto mediante Bonifico, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dalla Parte finanziata, quest'ultima rilascia quietanza di pagamento della somma mutuata e se ne riconosce debitrice per sé e per i propri successori in via fra tutti solidale ed indivisibile.
3. Su questa somma matureranno gli interessi nella misura e con le modalità precisati nel successivo articolo 3 di questo Atto, con decorrenza dalla data della valuta del giorno in cui la somma è stata resa disponibile alla Parte finanziata.
4. La Parte finanziata dichiara:
- di aver ricevuto le "Informazioni generali sul credito immobiliare ai consumatori", la "Guida: Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici", la Guida "Guida pratica arbitro bancario finanziario – risoluzione stragiudiziale delle controversie" e i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) di cui alla L. 07/03/1996. n. 108 (cd. Legge antiusura) e che dispone di tali documenti su supporto durevole;
- di aver ricevuto in data 23/04/2026 l'offerta vincolante di cui alle Premesse del presente Atto, completa dei relativi allegati;
- di aver ottenuto prima della data odierna chiarimenti adeguati sul contratto, sulle modalità di adeguamento del tasso di interesse nel corso dello stesso ai sensi del successivo articolo 3 e sugli eventuali servizi accessori eventualmente richiesti e di aver valutato che il contratto di mutuo e gli eventuali servizi accessori sono adatti alla proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 120-novies, comma 5, del TUB;
- che la Banca non le ha offerto, né in alcun modo prestato il servizio di consulenza di cui all'art. 120-*terdecies* del TUB;
- di aver ottenuto da Gabriele Capuozzo, intermediario del credito che l'ha messo in contatto con la Banca, prima del compimento delle attività di intermediazione, in forma scritta o su supporto durevole, tutte le informazioni previste dall'art. 120-decies del TUB, ivi comprese, a titolo esemplificativo, quelle sull'identità dell'intermediario stesso, la sua qualifica e l'elenco nel quale è iscritto, il fatto che esso non presta servizi di consulenza, l'esistenza e l'importo delle commissioni o delle altre somme dovute dalla Banca o da terzi per i servizi prestati dall'intermediario stesso;
- di aver fornito alla Banca, nei termini da questa indicati, le informazioni, i documenti ed i chiarimenti sulla propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria e quella degli eventuali garanti richiesti dalla Banca e che tali informazioni, documenti e chiarimenti erano completi, aggiornati, veritieri e corretti alla data in cui essi sono stati forniti e lo sono alla data odierna;
- di non aver omesso di fornire alla Banca alcuna informazione o documento necessario per la valutazione del proprio merito creditizio [e di quello di eventuali Garanti] e del valore dell'immobile offerto in garanzia;
- che la valuta in cui è denominata la parte principale del proprio reddito o in cui detiene le attività con le quali rimborserà il credito è L'Euro.
5. La Parte finanziata e gli eventuali Garanti riconoscono e accettano che il mutuo è regolato dai patti e dalle condizioni previsti in questo Atto, nel CAPITOLATO, nella Proposta contrattuale e nei relativi allegati e, in particolare, nel "Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES)", nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni legislative vigenti e future in materia di credito fondiario e di credito immobiliare ai consumatori e dai relativi provvedimenti di attuazione, oltre che dal D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 (di seguito definito "Codice del Consumo"). Riconoscono inoltre che, in caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Atto e nel CAPITOLATO, prevale il primo e che, in caso di contrasto tra quanto previsto nella Parte I e nella Parte II del CAPITOLATO, prevale la Parte II.
6. La Parte finanziata e gli eventuali Garanti dichiarano di aver letto il CAPITOLATO, di conoscerne il contenuto e di accettarlo integralmente, approvandone specificamente gli articoli seguenti:

<u>Parte I</u>
Art. 5 - Obblighi della parte finanziata
Art. 7 - Diminuzione di garanzia
Art. 10 - Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
Art. 11 - Norme della fideiussione
Art. 12 - Presenza di più garanzie (deroga agli articoli 1955 e 2869 del codice civile)
Art. 14 - Imputazione dei pagamenti
Art. 17 - Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata

<u>Parte II</u>
Art. 1 - Operazioni con mezzi di comunicazione a distanza
Art. 2 - Rapporti cointestati
Art. 3 - Servizio di alimentazione (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario)
Art. 4 - Comunicazioni periodiche
Art. 5 - Invio di comunicazioni al Cliente
Art. 6 - Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore.

Art.2
(Termini e modalità di rimborso – Altri obblighi della Parte finanziata)

1. La Parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in anni 30 con il pagamento di 360 rate mensili posticipate di ammortamento, il cui importo è stato calcolato facendo applicazione del tasso d'interesse indicato nel successivo articolo 3, senza interruzione e senza necessità di un'esplicita richiesta da parte della Banca, così come indicato nel piano di ammortamento allegato al PIES, per farne parte integrante e sostanziale, ciascuna rata sarà comprensiva di capitale e interessi. La Parte finanziata riconosce ed accetta che nel corso del periodo di ammortamento il tasso di interesse indicato nel successivo articolo 3 potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la periodicità e le modalità precisate nello stesso articolo 3, e che ciò potrà comportare, rispettivamente, un corrispondente aumento o una corrispondente diminuzione dell'importo della rata mensile di ammortamento.
2. Il piano di ammortamento decorre dal primo giorno del mese successivo al mese in cui questo Atto è stato firmato. Se l'Atto è stato firmato il primo giorno del mese, il piano di ammortamento decorre dallo stesso giorno.
3. Tutte le rate di cui sopra scadranno ogni **mese**, il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, la rata di febbraio scadrà il 1° di marzo).
4. Se l'Atto è stato firmato in un giorno successivo al primo giorno del mese, la Parte finanziata pagherà alla Banca gli interessi di preammortamento maturati nel periodo intercorrente tra il giorno della firma di questo Atto fino alla data di inizio del Piano di ammortamento, al tasso indicato al successivo articolo 3, primo comma. Questi interessi saranno pagati alla scadenza della prima rata, insieme con la rata stessa.
5. Entro 60 giorni a partire da oggi, anche tramite il Notaio incaricato, la Parte finanziata si obbliga a trasmettere alla Banca i seguenti documenti:
a. la dichiarazione notarile da cui risulta: l'iscrizione dell'ipoteca (vedi successivo articolo 7 di questo Atto) con i relativi estremi; la piena proprietà da parte di chi ha concesso l'ipoteca al momento dell'iscrizione; Il 1° grado dell'ipoteca, senza concorrenti e senza alcun privilegio e/o formalità pregiudizievole, per effetto dell'avvenuta cancellazione dell'ipoteca già insistente sugli immobili offerti in garanzia ed iscritta presso la Conservatoria dei RR. II. di_____, in data_____, ai nn._____/_____ , in favore di_____, per un importo di Lire / Euro_____, e contro _____, a garanzia di un finanziamento di Lire /Euro _____, per atto Notaio_____ _____ del _____, rep. n. _____, registrato a_____ il _____al n._____
b. una copia esecutiva e due copie autentiche di questo Atto nonché il duplicato della nota d'iscrizione ipotecaria;
c. una copia autentica dell'atto di compravendita dell'immobile stipulato contestualmente a questo Atto.

Art.3
(Tasso d'interesse - Variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento)

1. Il tasso di interesse iniziale applicato al mutuo è fissato nella misura del 4,45 % (quattro virgola quarantacinque %) annuo nominale (TAN) per i primi 5 anni (ovvero le prime 60 rate del piano di ammortamento allegato – di seguito Primo Periodo Tasso). Il tasso TAN è dato da Eurirs 2,85 % % maggiorato di uno spread pari a 1,60 %. Il valore dell'Eurirs sarà arrotondato per difetto al centesimo inferiore qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (cinque), con arrotondamento per eccesso al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).
2.L'importo di ciascuna rata di ammortamento è determinato secondo il metodo di ammortamento cosiddetto 'alla francese', in virtù del quale:
- ciascuna rata comprende una quota di capitale crescente e una quota di interessi decrescente per un importo totale costante a parità di tasso applicato;
- la quota interessi comprende gli interessi maturati, nel periodo temporale cui la rata si riferisce, sull'importo in linea capitale residuo al netto delle rate già pagate, applicando il tasso di interesse di cui suddetto all'art. 3 comma 1.
L'ammontare delle prime 60 rate, comprensive del capitale e degli interessi, determinati al tasso di interesse di cui al precedente comma è indicato nel piano di ammortamento allegato.
3. Al termine del Primo Periodo Tasso e di ciascun Periodo Tasso Successivo (come di seguito definito), la Parte finanziata dovrà scegliere quale tipologia di tasso, tra 'Tasso Fisso' (vedi punto 'a' Art.3 comma 3) o 'Tasso Variabile' (vedi punto 'b' Art.3 comma 3), applicare per i successivi 5 anni di ammortamento del mutuo (di seguito ciascuno un Periodo Tasso Successivo e complessivamente i Periodi Tasso Successivi), fino alla naturale scadenza del contratto di mutuo come indicato nel successivo Art. 3 comma 9.
a) In caso di scelta della tipologia 'Tasso Fisso':
il tasso d'interesse applicato a tutte le rate del Periodo Tasso Successivo sarà pari alla quotazione dell'Eurirs 5 anni rilevato da ICE Benchmark Administration alle ore 11.00 del 20° giorno (se lavorativo) del penultimo mese del Primo Periodo Tasso oppure di ciascun Periodo Tasso Successivo, come applicabile, maggiorato di 1,60 punti percentuali in ragione d'anno. Qualora il 20° giorno del mese non fosse lavorativo si farà riferimento al primo giorno lavorativo precedente. L'Eurirs (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla European Banking Federation, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse. Le parti stabiliscono espressamente che, durante l'ammortamento del mutuo, anche qualora la quotazione dell'Eurirs 5 anni dovesse risultare negativa, il tasso di interesse applicato per i successivi 5 anni del mutuo come sopra determinato (Eurirs 5 anni maggiorato di 1,60 punti percentuali) non potrà mai essere inferiore a zero punti percentuali in ragione d'anno e quindi la banca non dovrà corrispondere alcun interesse alla Parte Finanziata.
b) In caso di scelta della tipologia 'Tasso Variabile':
- il tasso d'interesse applicato alle prime due rate del Periodo Tasso Successivo sarà pari alla quotazione dell'Euribor 3 mesi/365 dell'ultimo giorno lavorativo del penultimo mese del Primo Periodo Tasso oppure di ciascun Periodo Tasso Successivo, come applicabile, maggiorato di 1,60 punti percentuali in ragione d'anno.
- Il tasso d'interesse applicato a ciascuna rata del Periodo Tasso Successivo successiva alla seconda rata (esclusa) sarà pari alla quotazione dell'Euribor 3 mesi/365 dell'ultimo giorno lavorativo del mese che precede il mese di riferimento della rata in questione, maggiorato di 1,60 punti percentuali in ragione d'anno. Le variazioni dell'Euribor 3 mesi/365 comporteranno il ricalcolo del tasso di interesse e quindi degli interessi dovuti, sulla base del debito residuo.

L'Euribor è il tasso d'interesse applicato ad operazione di deposito, entro l'area dell'Unione Europea, fra banche primarie ed è rilevato dall'EMMI (European Money Markets Institute). L'Euribor a tre mesi/365 viene calcolato a partire dall'Euribor a tre mesi/360 secondo la seguente formula matematica: "Euribor a tre mesi/360 moltiplicato per 365 e diviso per 360". La rilevazione del tasso Euribor a tre mesi/360 è pubblicata sul sito emmi-benchmarks.eu e sul sito ing.it.
Le parti stabiliscono espressamente che, durante l'ammortamento del mutuo, anche qualora la quotazione dell'Euribor a tre mesi/365, calcolata sulla base della formula algebrica sopra riportata, dovesse risultare negativa, il tasso variabile come sopra determinato (Euribor 3 mesi/360 moltiplicato per 365 e diviso per 360 e maggiorato di 1,60 punti percentuali) non potrà mai essere inferiore a zero punti percentuali in ragione d'anno e quindi la Banca non dovrà corrispondere alcun interesse alla Parte Finanziata.
4. L'Eurirs e l'Euribor saranno arrotondati:
- per difetto al centesimo inferiore qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 (cinque)
- per eccesso al centesimo superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque)

5. Il calcolo degli interessi fa riferimento all'anno commerciale (360/360).
6. Ai fini di supportare la scelta della Parte finanziata tra 'Tasso Fisso' (vedi punto a Art.3 comma 3) o 'Tasso Variabile' (vedi punto b Art.3 comma 3), la Banca si impegna a mettere a disposizione della Parte finanziata, nella sua area privata accessibile dal servizio di internet banking della Banca previa autenticazione con le credenziali di accesso (cd. username e password) (di seguito Area Personale), almeno 20 giorni di calendario antecedenti l'ultimo giorno del Primo Periodo Tasso o dei Periodi Tasso Successivi, a seconda dei casi, i seguenti elementi:
a. una tabella di confronto tra le opzioni 'Tasso Fisso' e 'Tasso Variabile' con relativo nuovo piano di ammortamento (con il ricalcolo delle rate successive), sulla base del debito e della durata residua;
b. un percorso (guidato) nella Area Personale che consente alla stessa Parte Finanziata di esprimere la propria scelta tra le opzioni 'Tasso Fisso' e 'Tasso Variabile' e di comunicarla in maniera tracciata e archiviabile alla Banca;
7. La Parte finanziata è tenuta a effettuare la scelta tra le opzioni 'Tasso Fisso' e 'Tasso Variabile' tramite il percorso dedicato nell'Area Personale di cui al precedente comma 6.b entro e non oltre l'ultimo giorno del Primo Periodo Tasso o Periodo Tasso Successivo, come applicabile.
8. Nel caso in cui la Parte finanziata non effettui la scelta tra le opzioni 'Tasso Fisso' e 'Tasso Variabile' entro la scadenza prefissata, il tasso di interesse sarà automaticamente aggiornato applicando per ciascun Periodo Tasso Successivo la stessa tipologia di tasso di interesse in vigore fino a quel momento. Conseguentemente, per ciascun Periodo Tasso Successivo la rata mensile di ammortamento sarà calcolata applicando, alternativamente:
a) il tasso di interesse risultante dai criteri di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), qualora la tipologia in vigore sia il 'Tasso Fisso';
b) il tasso di interesse risultante dai criteri di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), qualora la tipologia in vigore sia il 'Tasso Variabile'.
La Parte finanziata riconosce ed accetta che l'aggiornamento automatico del tasso di interesse applicabile, potrà comportare, a seconda dei casi, un corrispondente aumento, ovvero una corrispondente diminuzione, della rata mensile.
9. La scelta della tipologia di tasso tra 'Tasso Fisso' e 'Tasso Variabile', dovrà essere effettuata dalla Parte Finanziata alla scadenza del Primo Periodo Tasso e di ogni Periodo Tasso Successivo secondo le modalità di cui ai precedenti commi 3-4-5-6-7-8, fino alla scadenza naturale del contratto di mutuo stesso.
10. Il costo totale di questo prodotto di mutuo Tasso Fisso Rinegoziabile, a carico della Parte finanziata, calcolato considerando le spese di istruttoria del mutuo (pari a 950,00 Euro) e perizia dell'immobile (pari a 300,00 Euro), le spese iniziali meglio specificate nel successivo art. 5 (pari a 0,00 Euro), l'imposta sostitutiva (pari a 320,63 Euro), le spese mensili di incasso rata (pari a 1,50 Euro), le spese annuali di gestione del rapporto di mutuo post-stipula (pari a 39,00 Euro) e gli interessi, è rappresentato dal TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari a 4,89 % (quattro virgola ottantanove %).
11. In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice Eurirs e/o dell'indice Euribor (entrambi di seguito "Indice di Riferimento), l'Indice di Riferimento sarà sostituito, rispettivamente, dall'indice sostitutivo (di seguito "Indice Sostitutivo") o dall'Indice di Riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia disponibile (di seguito "Indice Modificato"), come individuati nel "Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento utilizzati nei prodotti indicizzati" – redatto ai sensi dell' art. 28 del Regolamento Europeo 2016/1011 – pubblicato sul sito ing.it, sezione Trasparenza, periodicamente aggiornato al fine di riflettere le nuove condizioni di mercato e le normative tempo per tempo vigenti.
11 bis. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'Indice di Riferimento, sono comunicati a Parte finanziata entro 30 (trenta) giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato da Parte finanziata, le modifiche all'Indice di Riferimento o l'Indice Sostitutivo, individuati in conformità al comma 11 che precede.
11 ter. A partire dalla prima data utile successiva alla cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, il tasso di interesse applicato al presente contratto sarà ricalcolato utilizzando l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato individuato.
11 quater. Parte finanziata avrà diritto di recedere dal presente contratto, senza spese, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di sostituzione o modifica dell'Indice di Riferimento di cui al comma 11 bis. In caso di recesso la Banca applicherà in sede di liquidazione del rapporto le condizioni precedentemente applicate, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Art.3-bis
(Addebito rata su Conto Corrente Arancio con accredito mensile di stipendio/pensione o con entrate mensili per un importo di almeno € 1.000,00)

1. Per le prime tre rate di rimborso, la Banca accorderà alla Parte finanziata una riduzione del tasso di interesse, pari a 0,30 punti percentuali, applicata sulla quota interessi di ogni rata – di seguito lo "Sconto rata" – (il tasso di riferimento è quello previsto all'art. 3 che precede nonché nel PIES e nel piano di ammortamento allegati al presente contratto), ogniqualvolta le stesse siano addebitate su un Conto Corrente Arancio intestato o cointestato al mutuatario ovvero, qualora il presente mutuo sia cointestato, su un Conto Corrente Arancio cointestato ai medesimi mutuatari.
2. A partire dalla quarta rata e per le successive, lo Sconto rata verrà applicato ogniqualvolta sussistano congiuntamente i seguenti requisiti (di seguito i "Requisiti"): i) addebito delle rate di ammortamento del mutuo su un Conto Corrente Arancio intestato o cointestato al mutuatario ovvero, qualora il presente mutuo sia cointestato, su un Conto Corrente Arancio cointestato ai medesimi mutuatari (di seguito il "Conto Corrente Arancio"); ii) contabilizzazione, nel secondo mese antecedente rispetto a quello di scadenza della rata di ammortamento, sul Conto Corrente Arancio di cui al punto i) che precede, dell'accredito mensile dello stipendio (causale ABI 27) o della pensione (causale ABI 27P) – qualora il presente mutuo sia cointestato è sufficiente l'accredito dello stipendio (causale ABI 27) o della pensione (causale ABI 27P) di uno solo dei mutuatari –ovvero di altre entrate mensili (mese solare), anche cumulative, per un importo complessivo non inferiore a € 1.000,00. Si precisa che, ai fini del calcolo del flusso mensile in accredito, sono escluse le seguenti operazioni: giroconti tra Conti Correnti Arancio e/o Conti Arancio in cui Parte finanziata risulti uno degli intestatari in entrambi i conti coinvolti nell'operazione; accrediti per vendite/disinvestimenti provenienti da Dossier Titoli e/o Dossier Investimenti; accrediti dovuti ad erogazioni di Mutuo Arancio e/o Prestito Arancio; accrediti di dividendi, cedole, interessi ed ogni eventuale provento derivante dai prodotti Banca, e/o collegati al Conto Corrente Arancio, accreditati sul Conto Corrente Arancio della Parte finanziata; riaccrediti provenienti da carte prepagate collegate al Conto Corrente Arancio. Per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, la Banca verificherà mensilmente la sussistenza congiunta dei Requisiti – di cui al presente comma – e, nel caso in cui questi ultimi fossero soddisfatti al momento della verifica, la Banca applicherà lo Sconto rata alla prima rata di ammortamento in scadenza successiva alla data del controllo.
3. Ogniqualvolta non sussistano le condizioni, tempo per tempo applicabili, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 3 ed alla Parte finanziata non verrà riconosciuto alcuno Sconto rata. Le parti stabiliscono espressamente che, durante l'ammortamento del mutuo, anche qualora la quotazione del tasso Euribor a tre mesi/365 o Eurirs a 5 anni dovesse risultare negativa, il tasso di interesse non potrà essere inferiore a zero punti percentuali in ragione d'anno per effetto della suddetta riduzione e quindi la banca non dovrà corrispondere alcun interesse alla Parte Finanziata.
4. Al verificarsi delle condizioni, tempo per tempo applicabili, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il costo totale di questa operazione a carico della Parte finanziata, calcolato considerando le spese di istruttoria del mutuo (pari a 950,00 Euro) e perizia dell'immobile (pari a 300,00 Euro), l'imposta sostitutiva (pari a 320,63 Euro), le spese mensili di incasso rata (pari a 1,50 Euro), le spese annuali di gestione del rapporto di mutuo post-stipula (pari a 39,00 Euro) e gli interessi, è rappresentato dal TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) pari a 4,57 % (quattro virgola cinquantasette %).

Art.4
(Modalità di esecuzione di rimborsi anticipati)

1. I rimborsi anticipati del capitale (effettuati ai sensi dell'articolo 40, primo comma, del TUB e dell'articolo 8, parte I, del CAPITOLATO), potranno essere eseguiti per un ammontare minimo di 1.000,00 Euro, anche in momenti diversi rispetto alle scadenze delle singole rate. Tali rimborsi anticipati comporteranno la riduzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero e le scadenze delle stesse. La riduzione dell'importo della rata non comporterà novazione alcuna e pertanto avverrà con scambio di corrispondenza tra la Banca e la Parte finanziata.

Art.5
(Spese, commissioni, imposte ed altri oneri)

1. Sono a carico della Parte finanziata:
a)Le spese notarili, comprese quelle per le copie autentiche o esecutive di questo Atto, le spese per le formalità d'iscrizione o di annotamento ipotecario e l'imposta sostitutiva di cui all'Art. 17 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni (calcolata nella misura del 0,25 % dell'importo finanziato e pari quindi a 320,63 Euro per effetto delle dichiarazioni di cui al comma 3 del successivo Art. 10) e altre eventuali imposte e oneri connesse e conseguenti a questa operazione.
b)le spese di istruttoria del mutuo, pari a 950,00 Euro;
c)le spese di perizia dell'immobile, pari a 300,00 Euro;
d)il corrispettivo, legato alle spese iniziali del prodotto "Tasso Fisso Rinegoziabile", che ammonta a 0,00 Euro una tantum e consente alla Parte Finanziata la rinegoziazione della tipologia di tasso di interesse ad ogni scadenza prevista al precedente Articolo 3. La Parte finanziata prende atto che tale corrispettivo verrà detratto dall'importo finanziato e che non sarà comunque restituito in caso di mancato esercizio, da parte della stessa, dell'opzione di rinegoziazione.
e) le spese mensili di incasso rata, pari a 1,50 Euro, addebitate mensilmente;
f) le spese annuali di gestione del rapporto post-stipula, pari a 39,00 Euro, addebitate ogni anno nel mese di dicembre o, nell'anno di estinzione del mutuo, contestualmente all'ultima rata del piano di ammortamento. Si precisa che, nell'anno di erogazione e in quello di estinzione del mutuo, le spese annuali di gestione del rapporto post-stipula saranno addebitate pro quota, ossia in proporzione al numero effettivo di rate di ammortamento previste per il rispettivo anno. In caso di estinzione totale anticipata, l'importo sarà determinato pro quota, ossia in proporzione al numero effettivo di rate di ammortamento pagate e/o da pagare, relative all'anno di ammortamento di riferimento, fino alla data di estinzione totale anticipata, e sarà indicato nel conteggio estintivo fornito dalla Banca a Parte finanziata.

Art.6
(Interessi di mora)

1. Nel caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata e, comunque, di ogni somma dovuta contrattualmente dalla Parte finanziata, anche per risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, matureranno a carico della Parte finanziata stessa gli interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino al momento del pagamento. Questi interessi sono stabiliti nella misura annua pari al tasso applicato al mutuo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali e, comunque, in misura non superiore ai limiti eventualmente previsti da norme imperative. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica (*ossia sugli interessi di mora non possono essere calcolati altri interessi*). Fermo quanto precede, la Banca può avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista all'articolo 10, Parte I, del CAPITOLATO al ricorrere delle condizioni ivi previste.

Art.7
(Concessione di ipoteca e sua disciplina)

1.A garanzia del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall' allegato CAPITOLATO, la Parte finanziata o, se diverso da essa, il Garante concede a favore della Banca

IPOTECA

che sarà prima in grado non appena verrà eseguita la cancellazione del gravame attualmente insistente sugli immobili offerti in garanzia (articoli 38, 39, 40 e 41 del TUB) e che verrà iscritta presso la Conservatoria competente, sopra l' immobile, le sue accessioni, i suoi miglioramenti e le sue pertinenze, come descritto qui di seguito:

(ritrascrivere a cura del notaio la descrizione riportata nella relazione notarile del ######## inviata alla Banca e coincidente con quanto oggetto di compravendita).

2.L'ipoteca è concessa per la somma di Euro 256.500,00 (duecentocinquantaseimilacinquecento), che comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuato; gli interessi nella misura prevista dall'articolo 3, gli interessi di mora nella misura stabilita dal precedente articolo 6; quanto dovuto alla Banca per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle indicate nell'articolo 2855, primo comma, del codice civile), per le spese stragiudiziali, le tasse, le imposte e per qualunque altra somma che possa rappresentare un credito della Banca in relazione a questo Atto, al CAPITOLATO allegato o alla legge, anche per i casi di risoluzione, di decadenza dal beneficio del termine.
3.L'ipoteca è concessa con la formale garanzia alla Banca della piena proprietà e completa disponibilità dei beni che ne sono oggetto, della loro libertà da servitù non apparenti, da vincoli e oneri pregiudizievoli e da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria.
4.L'ipoteca sarà regolata, oltre che da questo articolo, anche dalle specifiche disposizioni contenute nell'articolo 7, Parte I, del CAPITOLATO e dalle disposizioni legislative in materia.
5.La Parte Finanziata prende atto che la Banca assicurerà l'immobile oggetto dell'ipoteca, fino alla concorrenza della quota di valore corrispondente al capitale residuo del mutuo, in nome e per conto proprio e ad esclusivo beneficio della Banca, contro i danni da incendio/scoppio subiti dall'immobile di importo pari o superiore al 50% del "valore a nuovo" del fabbricato al momento del Sinistro, intendendosi per tale la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, escludendo il valore dell'area. Questa copertura, più in dettaglio, prevede che in caso di danno pari o superiore alla predetta soglia l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Banca con la conseguente estinzione anticipata o la riduzione del mutuo secondo le modalità descritte al precedente articolo 4. Il rischio di diminuzione della garanzia ipotecaria connessa a danni all'immobile di importo inferiore a tale soglia, resta dunque interamente a carico della Parte Finanziata.

Art.8
(Modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali)

1. La Banca si impegna a non modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali pattuite in questo Atto, tranne per quelle dovute ad eventuali modifiche normative (derivanti da successive e sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari). Ove si rendesse, pertanto necessario, solo ed esclusivamente per i motivi precedentemente indicati, l'eventuale modifica delle condizioni economiche e contrattuali sarà comunicata, con un preavviso di almeno due mesi, in forma scritta alla Parte Finanziata, la quale potrà entro la data prevista per l'applicazione della modifica, recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura ed ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, secondo quanto stabilito dall'art. 118 del TUB.

Art.9
(Decadenza)

1. Fermi restando i casi di risoluzione indicati nell'articolo 10, Parte I del CAPITOLATO, il verificarsi di una delle ipotesi previste all'articolo 1186 del codice civile costituisce causa di decadenza dal beneficio del termine, la quale sarà dichiarata dalla Banca, qualora la Parte finanziata si trovi in una situazione di difficoltà nel rispettare i termini di pagamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 120-*quinquiesdecies* del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

Art.10
(Agevolazioni tributarie)

1. Questo Atto gode del trattamento tributario previsto dall'articolo 18, primo comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni. In relazione a quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 29/09/1973 n. 601 e successive modifiche ed integrazioni, la Banca ha espressamente optato per l'applicazione al presente atto dell'imposta sostitutiva, e la Parte finanziata accetta e prende atto dell'esercizio di tale opzione.
2. L'importo dell'imposta sostitutiva, applicabile secondo la norma citata al comma 1, viene trattenuto dalla Banca nel momento in cui eroga il finanziamento.
3. La Parte finanziata dichiara che l'immobile di cui in premessa è da intendersi quale 'prima casa' di abitazione, ricorrendo le condizioni indicate all'articolo 1 nota II bis della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. La Parte finanziata si impegna a versare alla Banca, su richiesta della stessa, le eventuali maggiorazioni di detta imposta che, per successive disposizioni legislative, la Banca fosse tenuta a corrispondere in relazione al presente Atto.

Art. 10 bis
(Agevolazioni tributarie - Detrazione interessi passivi)

1. In relazione agli obblighi di comunicazione che la Banca, in qualità di soggetto che eroga mutui fondiari, ha nei confronti dell'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per contratti di mutuo ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2014 n. 160358, e successive modificazioni e integrazioni, la Parte Finanziata si impegna, a seguito erogazione del mutuo, a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta detrazione fiscale degli interessi passivi (Art. 15, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n.917 del 22 Dicembre 1986).
2. La Parte Finanziata si impegna a comunicare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento ogni variazione delle informazioni di cui al punto 1).
3. La Parte finanziata fornirà le informazioni di cui al punto 1) tramite Tecniche di comunicazioni a distanza quali: accesso all'area riservata da sito web o contattando il Call center;
Resta inteso che la Banca non avrà alcuna responsabilità derivante dall'inesattezza, incompletezza o mendacità delle informazioni inserite.
4. In caso di mancata o errata ricezione delle informazioni di cui sopra, la Banca si riserva il diritto di rivalersi sulla Parte Finanziata in caso di sanzioni o condanne dovessero pervenire per omesso/ errato invio delle informazioni di cui al precedente punto 1).

Art.11
(Elezione di domicilio – Conclusione del contratto)

1. Per l'esecuzione del contratto di mutuo e per ogni effetto di legge, la Parte finanziata e il Garante eleggono domicilio presso l'indirizzo dichiarato in questo Atto o comunicato successivamente con lettera raccomanda a.r., telegramma o fax alla Banca (articoli 47 del codice civile e 30 del codice di procedura civile).
2. La Banca ha eletto domicilio nella propria sede in Milano, Viale Fulvio Testi 250, anche agli effetti dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'articolo 39, primo comma, del TUB.
3. L'accettazione della proposta di mutuo dovrà ritenersi conosciuta dalla Banca nel momento in cui questo Atto verrà firmato dalla Parte finanziata, dall'eventuale Garante e dal Notaio, presso il cui studio, solo a tale specifico fine, la Banca ha eletto domicilio.

Le Parti dichiarano di aver già letto gli allegati e perciò dispensano me Notaio dalla lettura degli stessi.
Sarà cura del Notaio rogante consegnare alla Parte finanziata copia autentica di questo Atto.
Questo Atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e in parte completato da me Notaio, su numero ___ (numero) fogli di cui si sono occupate _____ (numero) facciate, compresa la presente, è stato letto da me Notaio ai comparenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo firmano, insieme agli allegati.

F.TO:

PARTE FINANZIATA _____

_____

GARANTI _____

_____

NOTAIO

CAPITOLATO

del contratto di mutuo fondiario concesso da
ING BANK N.V. Milan Branch

PARTE I

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente CAPITOLATO:

- Con il termine "finanziamento" è indicata l'operazione creditizia che si è perfezionata con la firma dell' "Atto di accettazione della proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca", al quale questo CAPITOLATO è allegato;
- Con il termine "Parte finanziata" è indicato il soggetto beneficiario del finanziamento;
- Con il termine "Garante" è indicato il soggetto che presta garanzie reali (ipoteca), sia esso la Parte finanziata e/o terzi, nonché il terzo prestatore di garanzie personali (fideiussore).
- Con il termine "Terzo datore d'ipoteca" è indicato il soggetto, diverso dalla Parte finanziata, che presta garanzie reali (ipoteca).

Art. 2 Verità ed autenticità delle dichiarazioni

1. La Parte finanziata e il Garante confermano che le comunicazioni fatte e la documentazione presentata alla Banca sono complete, vere e autentiche. Affermano inoltre che dopo la presentazione della domanda di finanziamento, la loro situazione economica, finanziaria e patrimoniale non ha subito modifiche in senso negativo.

Art. 3 Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi

1. Tutte le obbligazioni a carico della Parte finanziata e del Garante previste nel contratto di finanziamento e nei relativi allegati, ivi compreso questo CAPITOLATO, sono assunte con il vincolo della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei loro successori o aventi causa, che sono pertanto obbligati con questi vincoli insieme alla Parte finanziata e al Garante stessi. Vincolo di solidarietà significa che la Banca può chiedere il pagamento di tutto il suo credito a ciascuno dei debitori, Vincolo di indivisibilità significa che gli obblighi non si dividono fra i successori (ad esempio gli eredi), quindi non è possibile adempiere per la propria parte (ad esempio, se gli eredi sono tre, non è consentito che uno di essi rimborsi il suo terzo di debito).

Art. 4 Suddivisione in quote del finanziamento e frazionamento dell'ipoteca

1. In caso di ipoteca concessa su un edificio o complesso condominiale la Parte finanziata e i suoi eredi o aventi causa possono chiedere che il finanziamento sia suddiviso in quote e che, di conseguenza, l'ipoteca sia frazionata. In questo caso, le quote del finanziamento e dell'ipoteca graveranno sulle singole porzioni o unità dell'immobile ipotecato. Il frazionamento dovrà rispettare le norme urbanistico/edilizie e i criteri adottati dalla Banca anche secondo la valutazione delle singole porzioni immobiliari da frazionare. Salvi i diritti riconosciuti dall'articolo 39 del TUB la Banca può acconsentire alla richiesta di suddivisione e frazionamento presentata da soggetti che siano in mora nel pagamento delle rate previste dal contratto di finanziamento.

Art. 5 Obblighi della Parte finanziata

1. La Parte finanziata deve:
   a) comunicare subito alla Banca mediante lettera raccomandata:
      - ogni variazione del proprio codice e domicilio fiscali o della propria residenza;
      - ogni evento che possa determinare variazioni nella consistenza patrimoniale propria o dei garanti, rispetto al momento dell'affidamento;
   b) consentire indagini tecniche e amministrative e controlli fatti dalla Banca (sia direttamente, sia tramite consulenti esterni), fino alla completa estinzione del finanziamento;
   c) comunicare alla Banca l'assunzione di altri finanziamenti;
   d) comunicare alla Banca, insieme all'eventuale terzo datore di ipoteca, l'avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile ipotecato o la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento. La comunicazione dovrà essere inviata con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla data dell'atto, insieme con una copia autentica dell'atto stesso;
   e) rilasciare o sgombrare da persone e da cose l'immobile ipotecato, e così pure l'eventuale Terzo datore d'ipoteca, anche se essi lo occupano o abitano personalmente, nel caso in cui venga immesso nel possesso il custode, l'amministratore giudiziario, o il curatore fallimentare o l'acquirente in sede di esecuzione forzata promossa dalla Banca;
   f) stipulare gli atti o i patti aggiunti o eseguire le formalità richieste dalla Banca se necessari o opportuni, in relazione al finanziamento, per la ricognizione, la migliore identificazione o l'accertamento dell'immobile ipotecato, sia per confermare le garanzie reali convenute, sia per rettificare errori od omissioni. La Parte finanziata autorizza fin d'ora gli annotamenti, le trascrizioni, le iscrizioni e le inserzioni conseguenti.

Art. 6 Obblighi relativi agli immobili ipotecati

1. La Parte finanziata, l'eventuale datore di ipoteca e i loro eredi o aventi causa devono:

- mantenere in buono stato gli immobili ipotecati a garanzia del mutuo e fare tutte le riparazioni occorrenti alla loro conservazione e al loro miglioramento;
- non fare niente che possa menomare il valore degli immobili ipotecati;
- giustificare, a richiesta della Banca, il regolare soddisfacimento di ogni imposta o tassa che possa avere una relazione diretta o indiretta con il finanziamento o con l'atto di erogazione;
- comunicare subito alla Banca ogni mutamento che, anche senza colpa o fatto proprio, avvenisse negli immobili, compresi i casi di demolizione, anche solo parziale, sia pure per ristrutturazione e/o ricostruzione.

2. La Parte finanziata, l'eventuale terzo datore di ipoteca e i loro eredi o aventi causa, salvo il consenso della Banca, che non potrà essere irragionevolmente negato, sono obbligati a:
   a) non locare gli immobili ipotecati, in tutto o in parte, con contratti di durata superiore a quella minima prevista dalla legge in relazione alla loro destinazione, senza consenso scritto della Banca;
   b) non cedere, vincolare o riscuotere anticipatamente, in tutto o in parte, i canoni provenienti dalla locazione degli immobili ipotecati;
   c) non cambiare la destinazione e la consistenza degli immobili ipotecati senza autorizzazione della Banca;
   d) non alterare la condizione giuridica degli immobili e non costituire servitù passive né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;
   e) comunicare alla Banca entro 15 giorni ogni turbativa nel possesso o contestazione del diritto di proprietà degli immobili da parte di terzi e ogni mutamento che, per infortunio o per qualunque altra causa, avvenisse negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità.
3. La Banca potrà ispezionare gli immobili ipotecati tramite persona di sua fiducia. La Parte finanziata e l'eventuale datore di ipoteca dovranno prestare l'assistenza e i mezzi necessari. Il diritto di ispezione spetta anche, in caso di sinistro, all'impresa assicuratrice (e/o ai periti da questa designati) con la quale la Banca, in proprio nome e per suo conto, ha assicurato gli immobili ipotecati.
4. Gli stessi obblighi si applicano ai beni oggetto di privilegio o pegno.

Art. 7 Diminuzione di garanzia

1. Su richiesta della Banca la Parte finanziata dovrà dare una congrua integrazione della garanzia ipotecaria o un'altra idonea garanzia. In mancanza, dovrà restituire parzialmente il mutuo, prima della scadenza. Ciò può avvenire se:
   a) diminuisce il valore degli immobili ipotecati, tale da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del mutuo, o la rendita netta degli immobili non è più sufficiente a far fronte al servizio delle rate del residuo mutuo. Ciò per effetto del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare, come risultante da parametri obiettivi di mercato, o per qualsiasi altra causa;
   b) viene accertato che, prima di stipulare il contratto, la Parte finanziata aveva ricevuto canoni di locazione pluriennali non dichiarati alla Banca;
   c) viene accertato che la Parte finanziata aveva taciuto l'esistenza di debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi diritto di prelazione rispetto al credito della Banca;
   d) dopo l'imputazione delle indennità incassate in caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva, la Banca reputa che i restanti immobili ipotecati non sono sufficienti a garantire il residuo mutuo.

Art. 8 Rimborso anticipato del finanziamento

1. I rimborsi ai sensi dell'art. 4 dell'Atto potranno essere effettuati, qualora la Parte finanziata:
   a) abbia ottenuto lo svincolo integrale del ricavo del finanziamento dall'eventuale deposito cauzionale, o l'integrale erogazione del finanziamento stesso;
   b) Banca in dipendenza abbia rispettato gli obblighi che dipendono dal contratto e da questo Capitolato e, in particolare, ha pagato ogni somma dovuta alla del finanziamento;
   c) ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni;
   d) corrisponda alla Banca nella data indicata, oltre al residuo capitale, anche la quota di interessi maturata e ogni eventuale altro onere dovuto.

Art. 9 Accollo

1. L'accollo del mutuo sarà consentito nei confronti di soggetti terzi che siano persone fisiche e residenti in Italia e si intenderà cumulativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273, terzo comma, del codice civile.
2. Entro 15 giorni dalla data dell'atto di accollo, la Parte finanziata deve comunicare alla Banca, con lettera raccomandata l'avvenuto trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile e il relativo accollo del presente mutuo. Unitamente alla predetta comunicazione dovrà essere inviata copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge. In caso di mancato ricevimento della documentazione richiesta ai sensi del presente articolo, le comunicazione della Banca, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'invio degli avvisi di pagamento e il rilascio della quietanza, potranno essere inviate solo alla Parte finanziata.'
3. La Banca potrà aderire all'accollo ai sensi dell'articolo 1273, primo comma, del codice civile.
4. La Banca si riserva la facoltà di concedere l'accollo liberatorio, con la conseguente liberazione della originaria Parte finanziata, rilasciando specifica dichiarazione scritta come previsto dall'articolo 1273, secondo comma, del codice civile.
5. L'invio degli avvisi di pagamento o di altra certificazione e\o comunicazione da parte della Banca al soggetto accollante non costituirà liberazione del debitore originario, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.

Art. 10 Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine

1. La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e in conformità, qualora la Parte finanziata si trovi in una situazione di difficoltà nel rispettare i termini di pagamento, con quanto previsto dall'art. 120-quinquiesdecies del TUB, se:
   - la Parte finanziata ritarda il pagamento per sette volte, anche non consecutive (articolo 40, secondo comma del TUB)..Il pagamento si considera ritardato se avviene tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata;
   - la Parte finanziata, salvo quanto previsto al precedente paragrafo, non esegue il pagamento anche di una sola rata del finanziamento. Questa clausola risolutiva opererà anche se la rata è stata pagata in parte e se è composta di soli interessi. La rata si considera non pagata quando il pagamento non viene fatto entro il centottantesimo giorno dalla sua scadenza;
   - i beni ipotecati risultano non di piena proprietà e nella completa disponibilità del datore d'ipoteca o non siano liberi da servitù non apparenti vincoli e oneri pregiudizievoli, o da trascrizioni che possano pregiudicare o diminuire la garanzia ipotecaria, diversamente da quanto assicurato dalla Parte finanziata e dall'eventuale Terzo datore di ipoteca;
   - la Parte finanziata subisce protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria o economica o è sottoposta a procedure concorsuali;
   - i beni ipotecati sono sottoposti a procedimenti conservativi o esecutivi, o a ipoteche giudiziali;
   - la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase di istruttoria del finanziamento sia successivamente, risultano non veritiere;
   - la Parte finanziata o il Garante ha taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse che abbiano diritto di prelazione rispetto al credito della Banca, sanzioni per opere edilizie, installazione di impianti od altro eseguite senza le necessarie autorizzazioni o altri vincoli o pesi che diminuiscono le garanzie concesse;
   - la Parte finanziata non rimborsa puntualmente gli oneri tributari che derivano dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie (oneri che si intendono comunque a carico della Parte finanziata, anche se assolti dalla Banca);
   - la Parte finanziata o i terzi Garanti non adempiono con precisione anche a uno solo degli obblighi previsti dal CAPITOLATO Parte I, articoli 5, primo comma, lettera c) e 6 , secondo comma, lettera c), terzo e quarto comma.
2. Nei casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, la Banca potrà esigere il rimborso immediato di ogni credito e agire sia nei confronti della Parte finanziata sia degli eventuali Garanti, senza alcuna preventiva formalità.
3. Sull'importo di tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. In ogni caso, permangono tutte le garanzie prestate dalla Parte finanziata e dal Garante con l'Atto di finanziamento o acquisite successivamente e si conferma quanto previsto dall'articolo 6 Parte I, di questo CAPITOLATO.

Art. 11 Norme della fideiussione

1. La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di finanziamento è regolata dalle seguenti condizioni:
   a) la fideiussione garantisce ogni somma dovuta dalla Parte finanziata alla Banca per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere anche tributario che derivino dal finanziamento e resta pertanto valida ed efficace sino all'integrale adempimento delle obbligazioni che derivano in capo alla Parte finanziata dal finanziamento;
   b) la fideiussione conserva la sua validità ed efficacia per l'intero ammontare delle somme dovute in ragione del Finanziamento e sino all'integrale rimborso di queste ultime, anche se la Banca dovesse acconsentire alla Parte finanziata una parziale rinuncia al credito a seguito dell'adesione a procedure concorsuali o di composizione della crisi da sovraindebitamento o ad accordi giudiziali o stragiudiziali od alla cessione dei beni proposta dalla Parte finanziata;
   c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa;
   d) il Fideiussore, salva l'ipotesi prevista dalla lettera che segue, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
   e) la fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali del finanziamento, salvo che il Fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla Banca a mezzo PEC o lettera raccomandata, che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza originaria prorogata, che non intende garantirle;
   f) il Fideiussore si impegna a corrispondere alla Banca, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione della Parte finanziata, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardato pagamento, il Fideiussore deve pagare alla Banca gli interessi moratori nella misura e alle condizioni previste a carico della Parte finanziata. L'eventuale decadenza della Parte finanziata dal beneficio del termine - che sarà senza ritardo comunicata dalla Banca al fideiussore - si intenderà automaticamente estesa al Fideiussore;
   g) verificatosi l'inadempimento di una o più delle obbligazioni del finanziamento, la Banca sarà libera di agire congiuntamente o disgiuntamente nei confronti della Parte finanziata e/o del garante, senza che sussista il beneficio della preventiva escussione e senza che sia tenuta ad agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c., in ogni caso non applicabile in quanto la validità ed efficacia della fideiussione non è collegata alla scadenza dell'obbligazione principale, bensì al suo integrale adempimento;
   h) se ci sono più fideiussori, ciascuno risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno di essi è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
   i) la Banca invia al Fideiussore ogni dichiarazione, comunicazione o notifica all'indirizzo indicato al momento della costituzione del rapporto o in quello comunicato successivamente per iscritto;
   j) il Fideiussore autorizza espressamente la Banca a segnalare la propria fideiussione, se richiesto, alla società di revisione incaricata dalla Parte finanziata del controllo contabile e della certificazione dei propri bilanci.

Art. 12 Presenza di più garanzie

1. La fideiussione e la garanzia ipotecaria hanno pieno effetto a prescindere da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorgesse in seguito a favore della Banca in assistenza ai debiti garantiti; in deroga agli articoli 1955 e 2869 del codice civile, esse conserveranno inoltre pieno effetto anche se le garanzie o i diritti sopra elencati diminuissero o cessassero a causa del creditore.
2. Se il Fideiussore ha in precedenza prestato un'altra fideiussione, da solo o con altri soggetti, nell'interesse della Parte finanziata, la presente fideiussione non sostituisce né annulla quella precedente, che conserva piena validità. La presente fideiussione viene dunque rilasciata in aumento e cumulo di quella precedente, senza pertanto alcun effetto novativo.

Art. 13 Compensazione

1. La Banca può compensare con il debito della Parte finanziata la somma non ancora svincolata dall'eventuale deposito cauzionale o le altre somme ancora dovute alla Parte finanziata, in relazione sia a questo finanziamento che ad altri finanziamenti a essa intestati, seguendo l'imputazione dei pagamenti come previsto dal successivo articolo 14. La compensazione potrà avvenire in questi casi:
   - se la Banca ha maturato il diritto di dichiarare la Parte finanziata decaduta dal beneficio del termine (articolo 1856 del codice civile) o di ritenere risolto il contratto di finanziamento (articolo 1456 del codice civile)
   - se la Parte finanziata è in arretrato con i pagamenti alla Banca.

   La Banca darà prontamente comunicazione alla Parte finanziata dell'intervenuta compensazione.
2. Viene fatta salva la compensazione di legge ai sensi dell'articolo 1243, primo comma del codice civile.

Art. 14 Imputazione dei pagamenti

1. Se sussistono più rapporti di debito nei suoi confronti, la Banca provvederà a imputare i pagamenti del Cliente, prima alla quota capitale del debito più antico e poi alla quota interessi dello stesso debito, dandone comunicazione al Cliente (articoli 1193, secondo comma e 1194, primo comma , del codice civile). (L'imputazione è l'operazione con la quale, in presenza di più debiti verso il medesimo creditore, si stabilisce quale di essi venga soddisfatto con il pagamento di una somma di denaro insufficiente ad estinguerli tutti).

Art. 15 Cessione del Credito e delegazioni di pagamento

1. La Banca può sempre cedere a terzi il credito che deriva dal finanziamento, con le eventuali garanzie e privilegi; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'articolo 1264 codice civile.
2. Con il consenso della Banca, la Parte finanziata può fare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento e delle somme depositate presso la Banca in conseguenza dello stesso.

Art. 16 Documentazione

1. Tutta la documentazione prodotta o da prodursi a corredo della Richiesta di mutuo resterà, fino all'estinzione del mutuo stesso, presso la Banca.

Art. 17 Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata

1. La Banca instaura i rapporti con la Parte finanziata in ottemperanza alla legge italiana.
2. I rapporti disciplinati dal contratto di finanziamento e dai suoi allegati sono regolati dal diritto italiano. Salvo il caso in cui la Parte finanziata sia un consumatore (articolo 3, comma 1, lettera a, del Codice del Consumo), per ogni controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto di finanziamento è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
3. Tutte le comunicazioni tra la Banca e la Parte finanziata avvengono in lingua italiana.

Art. 18 Procedure di reclamo/ricorso extragiudiziali

1. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo di Viale Fulvio Testi 250, 20126 Milano o all'indirizzo e-mail servizioclienti@ingdirectitalia.it o all'indirizzo pec ufficioreclami@pec.ingdirect.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
2. Se la Parte Finanziata non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria deve esperire, qualora sia inderogabilmente previsto dalla legge, il procedimento di mediazione, mediante ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che la Parte Finanziata dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it.
3. La Parte Finanziata e la Banca possono comunque concordare anche in una fase successiva alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
4. Il procedimento di mediazione può essere esperito anche rivolgendosi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), gestito dalla Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia nonché consultare l'apposita Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ''Guida'') disponibile sul sito internet www.ingdirect.it o facendone richiesta alla Banca.

PARTE II

Art. 1 Operazioni con mezzi di comunicazione a distanza

1. La Banca mette a disposizione della Parte finanziata, che accetta, propri mezzi di comunicazione a distanza (di seguito tutti definiti "**Servizio**"), quale il proprio servizio telefonico (di seguito definito "**Call Center**") - per effettuare operazioni di interrogazione e disposizione (per esempio: cambio residenza o domicilio, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, primo comma, lett. a), Parte I, del CAPITOLATO).
2. La Banca e la Parte finanziata si danno reciprocamente atto che la prova delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca nonché delle registrazioni telefoniche o di quelle effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.
3. Per eseguire tramite il Servizio tutte le interrogazioni e le disposizioni previste dal Contratto di finanziamento, la Banca assegna alla Parte finanziata apposite Chiavi di Sicurezza (Codice cliente e Codice segreto ed eventuale One Time Password, di seguito anche "**OTP**", di seguito i "**Codici**").
4. La Parte finanziata è responsabile della custodia e del corretto uso dei Codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque fatto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La Banca non può essere ritenuta responsabile dell'uso dei Codici da parte di soggetti non legittimati se il Cliente non le ha comunicato il loro smarrimento o furto e non ha chiesto il blocco dell'operatività del Servizio, salvo in caso di danno alla Parte finanziata derivato da un evento direttamente imputabile alla Banca stessa. La Parte finanziata può sempre modificare autonomamente il Codice segreto PIN.
5. Per eseguire le operazioni e le istruzioni ricevute tramite il Servizio, la Banca verifica l'identità e la legittimazione della Parte finanziata sulla base della corrispondenza tra Codice cliente e Codice segreto PIN ed eventuale OTP.
6. Le modalità operative descritte in questo articolo, possono essere modificate dalla Banca in qualunque momento, per esigenze di efficienza e sicurezza del Servizio. La Banca comunica le modifiche al Cliente, anche con mezzi di comunicazione a distanza, almeno cinque giorni prima della loro applicazione. La Banca può sospendere il collegamento telematico e telefonico al Servizio in qualsiasi momento per ragioni connesse alla sua efficienza e sicurezza, se possibile dandone preavviso, e può sospendere l'operatività di singoli Clienti, per motivi cautelari.
7. Per le attività di Call Center, la Banca ha facoltà di avvalersi dei servizi resi da primari operatori specializzati, conservando la propria responsabilità esclusiva o insieme con il soggetto incaricato del compimento delle operazioni.

Art. 2 Rapporti cointestati

1. Ciascuna Parte finanziata titolare del finanziamento opera separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti dell'altra Parte.

Art. 3 Servizio di alimentazione (autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario)

1. La Parte finanziata, con la sottoscrizione dell'"Atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca", autorizza la Banca ad attivare il Servizio di Alimentazione mediante autorizzazione permanente di addebito (di seguito il "**Servizio di Alimentazione**") sul conto indicato nella Richiesta di finanziamento e/o sui conti successivamente comunicati, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Sulla base di tale autorizzazione la Banca attiva la procedura al fine di verificare presso la banca domiciliataria dell'IBAN e consentire l'addebito sul conto corrente di tutti gli ordini d'incasso elettronici inviati da ING BANK N.V. Milan Branch, contrassegnati con il Codice Azienda di quest'ultima, inerenti al presente rapporto di finanziamento, impartiti dal Cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza. Tali ordini saranno eseguiti alla data e con la valuta comunicata dal Cliente e a condizione che sul conto vi siano disponibilità sufficienti.
2. La Parte finanziata ha la possibilità di opporsi all'addebito entro 8 settimane dalla data di addebito.
3. La Parte finanziata ha inoltre la possibilità di recedere in ogni momento dal Servizio di Alimentazione dandone comunicazione scritta alla banca domiciliataria. Il Cliente prende atto che al Servizio sono applicabili le condizioni economiche e normative tempo per tempo vigenti del contratto di conto corrente stipulato con la banca domiciliataria del conto.

Art. 4 Comunicazioni periodiche

1. Alla Parte finanziata viene data la facoltà di consultare o di acquisire su supporto durevole la situazione contabile del finanziamento collegandosi al Sito internet della Banca o chiamando il Call Center.
2. Fermo restando quanto precede, la Banca almeno una volta all'anno, fornisce alla Parte finanziata una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ("rendiconto") accompagnata dalla tabella di ammortamento aggiornata, disponibile solo per i Mutui a tasso fisso, la quale deve riportare tutte le rate, incluse quelle scadute. In mancanza di opposizione scritta da parte della Parte finanziata le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
3. La Banca potrà mettere a disposizione della Parte finanziata le comunicazioni di cui al precedente comma sul proprio Sito internet, consentendo il salvataggio delle stesse su supporto durevole. La Banca comunicherà alla Parte finanziata, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza - quali, a titolo esemplificativo, la posta elettronica - la disponibilità dei dati di cui al comma 2 sul Sito internet. Dalla ricezione di tale comunicazione decorreranno i termini per presentare l'opposizione scritta di cui al precedente comma 2. Su richiesta della Parte finanziata, la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni periodiche mediante posta ordinaria, addebitando alla Parte finanziata stessa gli oneri eventualmente previsti dal Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES).
4. La Parte finanziata ha diritto di chiedere e di ottenere gratuitamente dalla Banca in qualsiasi momento una versione aggiornata

della tabella di ammortamento relativa al finanziamento. La Banca potrà mettere a disposizione della Parte finanziata la versione aggiornata della tabella di ammortamento con le stesse modalità di comunicazione previste nel presente art. 4, comma 3.

Art. 5 Invio di comunicazioni al Cliente

1. La Parte Finanziata consente espressamente che la Banca effettui tutte le comunicazioni inerenti al mutuo fondiario mediante una delle seguenti modalità:

a. pubblicazione sul proprio Sito Internet;

b. invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato da Parte Finanziata nel Modulo di Richiesta ovvero successivamente;

c. pubblicazione nella propria area riservata.

d. altre tecniche di comunicazione a distanza quali a titolo esemplificativo e non esaustivo telegramma, fax, sistemi di chiamata con dispositivo automatico;

Relativamente alle comunicazioni per le quali è richiesto l'utilizzo di un supporto durevole, le caratteristiche del Sito Internet e dell'area riservata della Parte Finanziata soddisfano i requisiti delle disposizioni vigenti.

La Banca potrà utilizzare modalità diverse se specificato in seguito ovvero se le disposizioni normative tempo per tempo vigenti consentiranno forme diverse di comunicazione.

Art. 6 Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità - Cause di forza maggiore

1. Il Servizio è attivo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Il Servizio e le relative operazioni possono essere sospesi o interrotti, per cause non imputabili alla Banca (per esempio: difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, scioperi, impedimenti od ostacoli non superabili con la diligenza descritta nel secondo dell'articolo 1176 codice civile). In questi casi, la Banca non può essere ritenuta responsabile dei danni causati alla Parte finanziata.